

0000078-49.2021.8.26.0360

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Ameaça

Magistrado: Sansão Ferreira Barreto

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... pois já condenado definitivamente por tráfico de drogas, e por isso agravo mais 1/6 à pena.

Na terceira fase, por força do concurso formal de delitos, em razão de serem duas as vítimas das ameaças, majoro a pena me mais um sexto.

Assim, fixo a pena em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção em regime inicial aberto.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

Juizado Especial Cível e Criminal

Av.Dr.Gabriel do Ó, 1203, Mococa-SP - cep 13732-700

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000078-49.2021.8.26.0360 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000078-49.2021.8.26.0360

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Ameaça

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 336/2020 - Delegacia de Polícia de Mococa

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOSE AUGUSTO CAMILO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sansão Ferreira Barreto

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, §3, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, respeitado entendimento diverso, reputo que a presente ação penal é  
PROCEDENTE.

A autoria e materialidade do delito restam comprovadas pelos depoimentos amealhados

aos autos bem como as declarações das vítimas.

O ofendido, MATEUS MARQUES DA SILVA, na fase inquisitorial, relatou que (p. 14): "estou namorando com Grazielle de Andrade Galdino há dois meses e, desde que iniciei tal relacionamento, tenho presenciado o ex-amásio dela rondando a casa da mãe dela, dizendo em alto tom de voz, que se eu entrar na casa de Grazielle ele vai me matar, bem como cheguei a ouvir as ligações que ele faz para Grazielle, que as atende no viva voz, oportunidade em que ele diz que tem uma arma e vai matá-la e também que vai matar a mim. Temendo um mal maior, represento contra José Augusto Camelo."

Em juízo, declarou que amigou com a Grazielle, passou a sofrer ameaças do acusado, que dizia que invadir a casa com arma e matar a eu e ela. Essas ameaças eram relatadas a Grazielle. Grazielle chegou a ter medida protetiva, e por isso mudaram de casa. O acusado descobriu o endereço, e num dia estava saindo para trabalhar, e virou a esquina e encontrou o acusado, que estava a uma rua da porta de casa. Perguntou se a motocicleta era dela. Então o acusado passou a agredi-lo. Sofreu corte na perna, e teve de tomar três ou quatro pontos. Após isso, o acusado continuou a realizar ameaças. Ouvia as ameaças que ele realizava por telefone, dizendo que ia matar a ambos, porque a Grazielle o teria traído, porém, começou a se relacionar com ela somente após seis meses da separação com o acusado. O acusado procurou mandar uma pessoa chamada de 'disciplina', irmão de organização criminosa, para ir falar com o acusado, o que ocorreu.

A testemunha, GRAZIELE DE ANDRADE GALDINO relatou que (p. 13) "estive amasiada com José Augusto Camelo por 14 anos e deste relacionamento possuímos as filhas Maria Clara que está com 2 anos e, Jeniffer de 12 anos. O nosso relacionamento não deu certo pelo fato dele ser agressivo e inclusive ter me agredido, motivo pelo qual rompi o relacionamento há sete meses. Desde então eu estava com minhas duas filhas, contudo, assim que passei a ter um relacionamento com Mateus Marques da Silva, José Augusto teve a atitude de tentar tomar minhas duas filhas. Tendo conseguido levar apenas a mais nova, haja vista que a mais velha conseguiu evadir. Tais fatos foram registrados nesta unidade policial e foi comunicado ao Conselho Tutelar para tomar providências. Desde então o José Augusto passou a me ligar, proferindo ameaça de morte para mim e meu atual companheiro, dizendo que tem uma arma e que vai matar-nos, motivo pelo qual registrei este procedimento, temendo um mal maior. Ressalto que dos tempos em que convivi com José Augusto eu nunca o presenciei com arma de fogo. Contudo, atualmente, ele insiste em dizer que tem uma arma de fogo e que tem a facilidade de conseguir quando quiser, motivo pelo qual, cientificada do teor da lei 1134/06, represento contra José Augusto Camelo e como medida protetiva, solicito que ele seja proibido de aproximar-se de mim, de minhas filhas e de meu atual companheiro, bem como seja proibido de manter qualquer contato por qualquer meio de comunicação."

Em juízo a testemunha confirmou que o acusado sempre ameaçou o Mateus. O acusado dizia que iria matar o Mateus e a ela. As ameaças eram feitas por telefone. As ameaças ocorriam semanalmente. Confirmou que o acusado chamou o 'disciplina' para cobrar o Mateus a respeito de ter ficado com a mulher dele.

O indiciado, JOSÉ AUGUSTO CAMILO, no interrogatório policial, declarou (p. 44) que: "realmente fui amasiado com a Graziela por aproximadamente 15 anos. Da união tivemos duas filhas, Maria Clara (02 anos) e Jeniffer (13 anos). Que pela relação não ter dado certo, há oito meses acabamos por separarmos. Quando nos separamos, a Graziela ficou com tudo, inclusive 01 moto que comprei. Que nisso, ela arrumou outro e ele passou a andar na minha moto. Que até procurei por ela para que ela me devolvesse a moto, o que ela não quis. Por este motivo tivemos desavenças, porém, não é verdade que eu tenha feito contra ela e o amásio dela ameaças, mesmo porque, não tenho arma de fogo alguma, isto é invenção dela certamente para me prejudicar."

Em juízo, o acusado negou ter ameaçado a vítima. Sabe onde a vítima mora, mas não fez nada com ele. Negou ter agredido a vítima, mas apenas conversado com ele. Negou ter acionado um 'disciplina' para ir conversar com a vítima. Alegou ser trabalhador.

A versão do acusado restou isolada no conjunto probatório.

Com efeito, a vítima narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, demonstrando que o acusado violou bem jurídico penalmente tutelado, ameaçando-o com palavras.

Outrossim, no caso em tela, merece prevalecer o depoimento da vítima, por encontrar respaldo nos elementos de convicção trazidos nos autos.

É fato que, “o homem ou a mulher que praticar lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, comete violência doméstica.” (Acórdão n.478754, 20100020142684CCP, Relator: SANDRA DE SANTIS, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/02/2011, Publicado no DJE: 10/02/2011. Pág.: 45)

Sendo assim, nestes casos, a palavra da vítima, principalmente quando se encontra respaldo em outras provas, tem preponderante importância e valor probatório.

Para corroborar:

“Com efeito, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a versão da vítima, quando ofertada de maneira segura e convincente como no caso em apreço, assume especial relevância, eis que na maioria das vezes esses tipos de delitos são praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas” (TJSP Apelação nº 0001021-53.2011.8.26.0704. Rel. Salles Abreu, j. em 12.03.2014).

Confira-se, ainda, a propósito, nesse sentido:

“DELITO DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS- AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA- ABSOLVIÇÃO- Impossibilidade: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recurso não provido” (TJSP, Ap. nº 0001816-83.2012.8.26.0426, Rel. Des. J. Martins, 15ª Câmara Criminal, julgado em 28/11/2013).

Pois bem.

As provas amealhadas mostraram-se suficientes para ensejar a condenação, porquanto não há nos autos qualquer elemento que autorize a absolvição do réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pelo ofendido.

Destarte, provadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor.

Dito isso, e atento as diretrizes dos termos do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu não possui boa conduta social, visto que foi denunciado duas vezes por ameaça, mostrando que sua culpabilidade é mais grave, e por isso agravo em 1/6 à pena base.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, pois já condenado

definitivamente por tráfico de drogas, e por isso agravo mais 1/6 à pena.

Na terceira fase, por força do concurso formal de delitos, em razão de serem duas as vítimas das ameaças, majoro a pena me mais um sexto.

Assim, fixo a pena em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção em regime inicial aberto.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do CP, visto que o crime foi cometido com grave ameaça contra a pessoa.

Mais creio não seja necessário acrescentar.

Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, o que faço para CONDENAR JOSÉ AUGUSTO CAMILO, como incurso no artigo 147, C.C o artigo 71, ambos do Código Penal, a cumprir 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Após o trânsito em julgado, ou seu trânsito, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao IIRGD e ao TRE e encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

P. I. C.

Mococa, 15 de fevereiro de 2022<sup>o</sup> .

- Sansão Ferreira Barreto -  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA